

ORIGINAL

RECIBIDO MAY 19 26 PM 12:00  
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20<sup>ma</sup>. Asamblea  
Legislativa

3<sup>ra</sup>. Sesión  
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 229

INFORME POSITIVO

19 de mayo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Asuntos Internos, previo análisis y consideración, recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 229, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

La R. del S. 229, según referida, propone ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre cuántas tutelas diferidas en sede notarial se han otorgado y registrado en Puerto Rico desde enero de 2021 hasta el presente, incluyendo el perfil y la edad de las personas bajo tutela, con el fin de evaluar el uso, la supervisión y las garantías de protección de derechos que rodean esta figura jurídica no reglamentada expresamente, a la luz de las disposiciones del Código Civil de 2020.

El Código Civil de Puerto Rico de 2020 marcó un cambio importante en la manera en que se regulan muchos aspectos de la vida diaria en nuestra Isla. Esta reforma buscó actualizar nuestras leyes para que respondieran mejor a las realidades sociales actuales y, sobre todo, para que reflejaran un mayor respeto por la dignidad y los derechos de todas las personas. Uno de los enfoques principales fue fortalecer la protección de quienes pueden enfrentar situaciones de vulnerabilidad, como las personas mayores o con diversidad funcional. En ese esfuerzo, se revisaron las disposiciones sobre la tutela para promover un modelo más justo, sensible y alineado con la idea de que cada persona debe poder ejercer su capacidad y autonomía.





En los últimos años, la práctica notarial en Puerto Rico ha comenzado a incluir un mecanismo conocido como "tutela diferida", mediante el cual una persona deja por escrito, de manera anticipada, quién desea que la represente si en algún momento futuro pierde la capacidad para tomar decisiones por sí misma. Aunque esta herramienta se ha vuelto más común en escrituras públicas, no existe una normativa que establezca cómo debe otorgarse, qué requisitos debe cumplir o cómo debe activarse llegado el momento para ello. Al no estar vinculada a un proceso judicial ni a un expediente formal, su uso carece de procedimientos uniformes que permitan verificar la necesidad de la tutela o supervisar su ejecución, lo que genera preocupación sobre la protección adecuada de las personas que podrían verse afectadas por este tipo de designación.

La posibilidad de planificar con anticipación quién asumirá la representación de una persona en caso de incapacidad puede ser una herramienta útil y legítima. No obstante, su uso sin un marco legal definido y sin supervisión adecuada genera preocupación. Cuando este tipo de designación ocurre sin procesos uniformes ni verificación independiente, se abre la puerta a situaciones que podrían poner en riesgo a personas que ya enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

A esta preocupación se suma el hecho de que actualmente no existe información oficial que permita conocer con precisión cuántas tutelas diferidas se han otorgado, cuántas se han activado o bajo qué circunstancias están funcionando. Tampoco existen datos que permitan evaluar si existe algún tipo de supervisión por parte de las agencias del Estado. Esta falta de información limita la capacidad del Gobierno para vigilar adecuadamente estas prácticas y dificulta la identificación de posibles riesgos o patrones de abuso que puedan requerir intervención legislativa o administrativa.

De igual forma, las agencias con competencia en la protección de poblaciones vulnerables, como el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia y la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada no cuentan con protocolos uniformes, criterios de intervención ni bases de datos específicas relacionadas con este tipo de figuras notariales. Esta situación podría debilitar la capacidad del Estado para responder de manera preventiva y efectiva ante posibles situaciones de vulnerabilidad





Ante este panorama, es imprescindible que el Senado de Puerto Rico ejerza su función de supervisión y recopile información precisa sobre cómo se están utilizando estas prácticas notariales en Puerto Rico. Una investigación formal permitirá conocer su alcance real, evaluar sus efectos en la vida de las personas y examinar si su uso actual ofrece suficientes garantías de protección. Con esos datos, el Senado podrá determinar si es necesario desarrollar normas específicas que establezcan controles, mecanismos de supervisión y mayor transparencia para asegurar que estas designaciones se utilicen de manera responsable.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico recomienda la aprobación de la Resolución del Senado 229, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico que se acompaña.

Respetuosamente sometido,



Thomas Rivera Schatz  
Presidente



(ENTIRILLADO ELECTRONICO)

## GOBIERNO DE PUERTO RICO

20<sup>ma</sup> Asamblea  
Legislativa

1<sup>ra</sup> Sesión  
Ordinaria

### SENADO DE PUERTO RICO

## R. del S. 229

12 de junio de 2025

Presentada por la señora Soto Aguilú

*Referida a la Comisión de Asuntos Internos*

### RESOLUCIÓN

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre cuántas tutelas diferidas en sede notarial se han otorgado y registrado en Puerto Rico desde enero de 2021 hasta el presente, incluyendo el perfil y la edad de las personas bajo tutela, con el fin de evaluar el uso, la supervisión y las garantías de protección de derechos que rodean esta figura jurídica que no ha sido ~~no~~ reglamentada expresamente, a la luz de las disposiciones del Código Civil de 2020; y para otros fines relacionados.

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Código Civil de Puerto Rico de 2020 constituyó una reforma integral al ordenamiento jurídico privado de nuestra ~~isla~~ Isla. Entre sus múltiples innovaciones, incorporó una visión más inclusiva y centrada en los derechos humanos, en particular respecto a las personas con diversidad funcional, las personas de edad avanzada, y las personas en condiciones de vulnerabilidad. En ese contexto, se rediseñó el marco normativo de la tutela para atemperarlo a estándares internacionales de protección de derechos y a una concepción moderna de la capacidad jurídica.

No obstante, desde la entrada en vigor del nuevo Código, ha surgido en la práctica notarial una figura no regulada expresamente en la ley: la denominada "tutela diferida



en sede notarial". Se trata de un tipo de estipulación, comúnmente incluida en escrituras públicas, mediante la cual una persona designa, de forma preventiva y para ser efectiva en el futuro, a una tercera persona que actuará como su tutor o tutora en caso de que su capacidad para la toma de decisiones quede posteriormente afectada. Esta estipulación se hace sin intervención judicial, sin un expediente administrativo, y sin mecanismos formales de verificación de condiciones médicas, cognitivas o funcionales al momento de activarse la tutela.

~~Aún~~ Aun cuando la voluntad anticipada sobre quién debe asumir responsabilidades de representación en caso de incapacidad es un derecho legítimo y parte del ejercicio de la autonomía personal, el uso de estas figuras fuera del ámbito judicial y sin regulación específica conlleva serios riesgos para los derechos fundamentales de las personas involucradas. La falta de fiscalización, rendición de cuentas y garantías mínimas de supervisión —como las que existen en los procedimientos judiciales de tutela— puede abrir la puerta a escenarios de maltrato, negligencia, abuso de confianza, explotación financiera y aislamiento social, especialmente cuando el tutelado es una persona envejeciente o con diversidad funcional.

A pesar de la sensibilidad de estos casos, no existe actualmente un registro público de cuántas tutelas diferidas se han otorgado en sede notarial, ni se conoce cuántas de ellas han sido efectivamente activadas, quiénes las han otorgado, bajo qué circunstancias se ejercen, ni cuáles mecanismos de supervisión se han dispuesto, ~~en caso~~ si alguno. La ausencia de esta información impide una adecuada fiscalización por parte del Gobierno de Puerto Rico, obstaculiza la identificación de patrones de abuso, y limita la capacidad de intervención en situaciones de vulnerabilidad.

De igual modo, resulta alarmante que las agencias responsables de la defensa de poblaciones vulnerables —como el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia o la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada— no cuenten con datos estadísticos, criterios normativos o protocolos claros sobre este tipo de figuras





otorgadas en la esfera notarial, a pesar de que estas tienen implicaciones directas sobre la autonomía, la libertad personal, la administración de bienes, y el acceso a servicios y apoyos del tutelado.

La ausencia de normativa específica para esta figura contrasta con la rigurosidad procesal exigida en los procedimientos judiciales de interdicción, incapacidad o tutela ordinaria, los cuales están sujetos a la aprobación del tribunal, a informes periciales, al debido proceso de ley y a la supervisión continua por parte de la judicatura. Esta disparidad normativa crea un espacio de discrecionalidad sin control que puede prestarse a usos indebidos, especialmente cuando no se requiere prueba pericial para declarar que ha ocurrido un evento de incapacidad, y cuando la activación de la tutela ocurre sin validación de parte de una autoridad independiente.

A la luz de lo anterior, resulta indispensable que el Senado de Puerto Rico, como cuerpo fiscalizador de los asuntos de interés público, investigue de manera responsable y exhaustiva el uso de esta figura jurídica, su proliferación en la práctica notarial, el perfil de las personas tuteladas, y el nivel de intervención, si alguno, de las agencias del Gobierno de Puerto Rico. Dicha investigación permitirá evaluar si se requiere una intervención legislativa para reglamentar esta figura, establecer estándares mínimos de legalidad y supervisión, y garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las personas afectadas.

Esta iniciativa legislativa responde al deber constitucional de promover la equidad, el respeto a la dignidad humana y la protección de las poblaciones vulnerables, asegurando que ningún mecanismo extrajudicial — por bien intencionado que parezca — pueda ser utilizado como instrumento de despojo, marginación o explotación.

#### **RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:**

- 1 Sección 1.- Se ordena a la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico
- 2 realizar una investigación exhaustiva sobre cuántas tutelas diferidas en sede notarial





1 se han otorgado y registrado en Puerto Rico desde enero de 2021 hasta el presente,  
2 incluyendo el perfil y la edad de las personas bajo tutela, con el fin de evaluar el uso,  
3 la supervisión y las garantías de protección de derechos que rodean esta figura jurídica  
4 que no ha sido ~~no~~ reglamentada expresamente, a la luz de las disposiciones del Código  
5 Civil de 2020.

6 Sección 2.- La investigación incluirá, pero sin limitarse a:

7 (a) Cuántas tutelas diferidas en sede notarial se han otorgado y registrado  
8 formalmente en Puerto Rico.

9 (b) El perfil demográfico de los tutelados, incluyendo edad, género y región  
10 geográfica.

11 (c) Cuáles notarios o notarias han intervenido en dichas escrituras de tutela.

12 (d) Si las mismas han sido registradas en algún registro público o base de datos  
13 institucional.

14 (e) Si existe fiscalización alguna por parte del Estado, a través del Departamento  
15 de Justicia, el Tribunal Supremo, la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) o el  
16 Departamento de la Familia.

17 Sección 3.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y  
18 recomendaciones, en un término no mayor de noventa (90) días a partir de la  
19 aprobación de esta Resolución.

20 Sección 4.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su  
21 aprobación.

